

1. 특허법상 기간에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, 2월은 28일까지 있는 것으로 한다)

- ① 심사관이 특허출원에 대해 2007. 12. 31.(월) 의견제출통지서를 발송하면서 2월의 지정기간을 주었을 경우, 출원인은 2008. 3. 2.(금)까지 의견서를 제출하여야 한다.
- ② 심사관이 특허출원에 대해 의견제출통지서를 발송하면서 2월의 지정기간을 주었을 경우, 출원인은 지정기간을 연장해 주도록 신청할 수는 있지만, 지정기간을 단축해 주도록 신청할 수는 없다.
- ③ 특허권 존속기간의 만료일이 2008. 12. 25.(목)인 경우에는 2008. 12. 25.(성탄절)이 공휴일이므로 실제 만료일은 2008. 12. 26.(금)로 자동 연장된다.
- ④ 심사관이 특허출원에 대해 2008. 5. 26.(월) 의견제출통지서를 발송하면서 2월의 지정기간을 주었을 경우, 출원인은 2008. 7. 26.(토) 오전까지 의견서를 제출하여야 한다.
- ⑤ 甲은 2002. 2. 10.(월) 일본에 a발명을 특허출원하고, 2002. 3. 10.(화) 미국에 a+b발명을 특허출원한 후, 이 두 출원을 기초로 파리협약에 의거하여 2003. 2. 1.(수) 우리나라에 a와 a+b발명을 우선권주장하여 출원한 경우, 우리나라에서 甲의 출원에 대하여 심사청구 할 수 있는 최종일은 2008. 2. 1.(목)이다.

2. 무역관련 지적재산권에 관한 협정(이하 “TRIPs 협정”이라고 함)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① TRIPs 협정은 회원국이 인간 또는 동물의 치료를 위한 진단방법, 요법 및 외과적 방법을 특허대상에서 제외할 수 있도록 명시하고 있다.
- ② 회원국이 특허 보호기간을 출원일로부터 25년으로 하더라도 TRIPs 협정에 위반되는 것은 아니다.
- ③ TRIPs 협정은 회원국이 지적재산권 보호에 관하여 자기나라 국민보다 불리한 대우를 다른 회원국의 국민에게 부여하여서는 아니 된다는 내국민대우의 원칙을 명시적으로 규정하고 있다.
- ④ TRIPs 협정은 권리소진의 원칙이 적용됨을 명시적으로 규정하고 있으므로 회원국이 진정상품의 병행수입을 허용하지 않는 것은 TRIPs 협정에 규정된 권리소진의 원칙을 위반하는 결과가 된다.
- ⑤ TRIPs 협정은 지적재산권의 보호와 관련, 일방 회원국에 의해 다른 회원국의 국민에게 부여되는 이익, 혜택, 특권 또는 면제는 즉시, 그리고 무조건적으로 다른 모든 회원국의 국민에게 부여되어야 한다는 최혜국대우의 원칙을 명시적으로 규정하고 있다.

3. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 나와 있고, 그 구성이 쉽게 이해될 수 있다면, 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있다고 하더라도, 당해 특허 발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니다.
- ② 도면은 특허출원서에 반드시 첨부하여야 하는 것이 아니고, 도면만으로 발명의 상세한 설명을 대체할 수 없을 뿐 아니라, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것에 불과하므로, 도면이 첨부되어 있다고 해서 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 상세한 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수는 없다.
- ③ 미생물의 기탁은 출원명세서의 기재로 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 특허출원시를 기준으로 한다.
- ④ 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.
- ⑤ 특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법 (물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 권리범위의 한계는 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이다.

4. 특허심판에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 확정된 심결에서 주장한 청구원인과 다른 사실을 주장하여 새로운 심판청구가 제기되었다거나, 그로 인하여 양 심판에서 판단의 대상이 되는 소송 자체가 달라진다면 비록 확정된 심결의 심판에서 제출된 것과 동일한 증거를 제시하여 새로운 심판청구를 하였다고 하더라도 이는 특허법상의 일사부재리의 원칙이 적용되는 경우에 해당하지 않는다.

- ② 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다.
- ③ 거절결정에 대한 심판을 담당하는 심판관이 과거에 그 특허출원에 대해서 진보성이 결여되어 특허 받을 수 없으니 이에 대해 의견을 제출하라는 내용의 의견제출통지서를 발송한 심사관이었다면, 설사 거절결정 자체는 다른 심사관에 의해 이루어졌다고 해도, 그 심판관은 당해 심판에 대해 심판관 제척사유를 갖는 것으로 보아야 한다.
- ④ 특허출원인이 거절결정에 대한 심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장하였다면, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여, 거절결정에 대한 심판절차에서 별도로 이를 다투는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아야 한다.
- ⑤ 심판청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 요지를 변경할 수 없으나, 공동출원인 중 일부만이 심판청구를 제기한 경우, 아직 심판청구기간이 도과되기 전이라면 나머지 공동출원인을 추가하는 보정을 할 수 있다.

5. 특허심판에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 심판청구인들이 실제 사용하고 있는 고안이 B임에도 불구하고 이를 은폐하기 위해 A에 대해 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 피청구인이 실제로는 심판청구인에 의해 사용되고 있는 고안이 B라는 것을 입증하였다면 그 심판 대상은 B가 되어야 한다.
- ② 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.
- ③ 후출원하여 특허 받은 확인대상발명이 선출원된 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은, 양 발명이 이용관계에 있어서 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고도 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 각하되지 않는다.
- ④ 특허에 관한 심판절차를 밟는 자의 대리인이 수인이 있는 때에는 특허심판원에 대하여 각 자가 본인을 대리한다.
- ⑤ 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 심판의 청구인 및 피청구인 또는 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있다.

6. 대학교수 甲은 세계 최초로 하이브리드카 엔진을 개발한 후 그 내용을 2008. 3. 4. A학회에서 서면으로 발표하였다. 한편, 乙은 A학회에 참석하여 甲이 개발한 하이브리드카 엔진이 자기가 그동안 비밀리에 연구해 온 하이브리드카 엔진과 동일한 기술구성을 가진 것임을 깨닫고 서둘러 자기의 명의로 하이브리드카 엔진에 관한 특허출원을 2008. 3. 10.에 하였으며, 甲은 이 하이브리드카 엔진에 관한 특허출원을 2008. 3. 11.에 하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (甲의 발명과 乙의 발명은 실질적으로 동일하고, 모두 완성된 것으로 하며 설문 외의 별도의 사항은 고려하지 않는다)

- ① 甲은 특허출원시 공지 예외를 주장하는 취지를 출원서에 기재하였다면 乙의 선출원의 심사결과와 무관하게 특허를 받을 수 있다.
- ② 乙은 특허출원시 공지 예외를 주장하는 취지를 출원서에 기재하였다면 특허를 받을 수 있다.
- ③ 甲이 특허출원시 공지 예외를 주장하는 취지를 출원서에 기재하지 아니한 이상 특허를 받을 수 없다.
- ④ 甲의 특허출원은 乙의 특허출원에 의한 선출원주의 위반의 흠결을 극복할 수 없다.
- ⑤ 甲의 특허출원은 乙의 특허출원이 공개된 경우에도 특허를 받을 수 있다.

7. 甲은 신규한 화합물 A와 A'를 발명하였고 그 효과를 시험해 본 결과 모두 항균 작용이 있었으므로 A와 A'를 하나의 청구항에 기재하여 2004. 3. 3. 특허출원을 하여 그대로 특허결정을 받아 2005. 7. 1. 특허권 설정등록을 하였다. 한편, 甲은 A와 A' 중 효과가 보다 우수한 A만을 항생제로 개발하기로 결정하였다. 이에 2005. 6. 1.부터 약사법에 따른 활성·안전성을 확인하기 위한 임상시험을 약 2년간 진행하여, 2007. 8. 1. 제조판매품목허가를 받기 위한 서류를 식품의약품안전청에 제출하였다. 그러나 2007. 9. 1. 자료가 미비하여 추가 실험 자료가 필요하다는 통지를 받았다. 甲은 추가실험을 한 다음 2007. 10. 12. 추가자료를 제출하여 2008. 1. 8. 최종적으로 화합물 A를 유효성분으로 하는 제조판매품목허가를 받았다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 甲이 2008. 5. 8.에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하면 수리될 것이다.
- ② 특허청장은 甲이 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 때에는 최종적으로 연장등록결정이 되는지 여부와 무관하게 그 특허권 존속기간의 연장등록출원서에 기재된 사항들을 특허공보에 게재하여야 한다.

- ③ 甲의 특허권 존속기간이 연장되는 기간은 2005. 6. 1.부터 2007. 9. 1.까지 소요된 기간과 2007. 10. 12.부터 2008. 1. 8.까지 소요된 기간을 합산한 기간이다.
- ④ 甲의 특허권 존속기간의 연장등록출원이 등록결정 된다면 A와 A'를 모두 포함하는 청구항이 연장등록 될 것이므로 연장된 특허권의 효력은 A는 물론 A'에도 미치게 된다.
- ⑤ 甲이 乙에게 화합물 A의 특허권에 대한 전용실시권을 설정하였다면 乙도 상기 특허권 존속기간의 연장등록출원을 할 수 있다.

8. 2006. 5. 7. 甲은 A와 B를 결합시켜 D를 제조하는 방법에 관한 특허출원을 하여 2007. 2. 4. 특허권 설정등록을 완료하였다. 乙은 A와 B를 물 속에서 결합시키면 D의 강도가 보다 견고해진다는 것을 발견하고 2007. 9. 7. A와 B를 수중에서 결합시켜 D를 제조하는 방법에 관한 특허출원을 하여 2008. 7. 9. 특허권 설정등록을 완료하였으며, 丙에게 이 특허권에 대한 통상실시권을 허락하였다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 乙의 발명은 甲의 발명을 이용하는 관계에 있으므로, 乙이 자기의 발명을 업으로서 실시하려면 甲의 허락을 얻어야만 한다.
- ② 乙이 통상실시권 허여의 심판을 통해 甲의 특허권에 관한 통상실시권을 허여 받으려면 乙의 발명이 甲의 발명에 비해 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이라고 인정받아야만 한다.
- ③ 丙이 乙로부터 허락받은 통상실시권에 따라 그 특허발명을 실시하기 위해 甲과 협의하였으나 협의가 성립되지 않았다면, 丙은 甲을 상대로 한 통상실시권 허여 심판의 청구인 자격이 없으므로 乙로 하여금 甲을 상대로 통상실시권 허여의 심판을 청구하도록 요청할 수밖에 없다.
- ④ 乙이 통상실시권 허여의 심판에 의하여 甲의 특허권에 관한 통상실시권을 허여 받은 후, 甲도 乙의 특허발명의 실시를 필요로 하나 乙이 이를 허락하지 않은 경우, 甲은 그 특허권에 대하여 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 乙이 甲을 상대로 통상실시권 허여의 심판을 청구하여 통상실시권을 허여 받은 경우에는 정당한 대가를 지급하여야 한다.

9. 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(이하 “파리협약”이라 함) 상의 특허독립의 원칙에 관하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 파리협약 제4조의2는 동일한 발명에 대해 상이한 국가에서 획득한 특허의 독립에 대하여 규정하고 있다.
- ② 동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 특허는 동일한 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국인가에 관계없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다.
- ③ 동일발명에 대한 제1국에서의 특허가 무효 또는 소멸이 되더라도 다른 동맹국에서 그 동일발명에 대한 특허가 자동적으로 무효 또는 소멸되는 것은 아니다.
- ④ 한 동맹국에의 특허출원을 기초로 다른 동맹국에 우선권주장을 수반하는 출원을 한 경우에 우선권주장의 기초가 된 출원이 거절결정 되었다고 하더라도 그것을 이유로 우선권주장을 수반하는 출원을 거절할 수 없다.
- ⑤ 파리협약은 특허독립의 원칙에 관한 조항과 별도로 상표독립의 원칙에 관해서 명시하고 있지 않다.

10. 다음 괄호 속 A, B, C 에 들어갈 기간으로 바르게 조합된 것은?

- ㄱ. 심판청구서의 각하결정에 대한 소는 그 결정의 등본을 송달받은 날부터 ( A ) 이내에 제기하여야 한다.
- ㄴ. 특허청장은 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원은 그 우선권주장의 기초가 된 출원일로부터 ( B )이 경과한 때 출원공개를 하여야 한다.
- ㄷ. 실용신안등록출원이 있는 때에는 누구든지 그 날부터 ( C ) 이내에 특허청장에게 그 실용신안등록출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.

|   | A   | B     | C  |
|---|-----|-------|----|
| ① | 30일 | 1년 6월 | 5년 |
| ② | 14일 | 1년 3월 | 5년 |
| ③ | 14일 | 1년 6월 | 3년 |
| ④ | 30일 | 1년 6월 | 3년 |
| ⑤ | 14일 | 1년 3월 | 3년 |

11. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 특허권자는 자기의 특허권에 대해서 전용실시권을 설정한 후에는 당해 전용 실시권을 침해하는 자에 대하여 금지청구권을 행사할 수 없다.
- ② 특허권자는 침해자의 고의 또는 과실을 불문하고 당해 특허권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- ③ 특허권이 공유인 경우, 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 당해 특허권을 침해한 자에 대해 그 침해의 금지를 청구할 수 없다.
- ④ 특허권에 질권이 설정된 경우, 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 질권자가 그 특허발명을 업으로서 실시하는 것은 당해 특허권의 침해가 된다.
- ⑤ 특허권자는 자기의 특허권을 침해하는 자에 대하여 등록된 발명임을 서면으로 제시하여 경고한 후가 아니면 그 침해의 금지를 청구할 수 없다.

12. 특허협력조약에 의한 국제특허출원에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

(설문 중의 일자는 공휴일이 아닌 것으로 한다)

- ① 甲이 미국 내 특허출원이 없이 2007. 1. 12.에 미국특허청을 수리관청으로 하고 우리나라를 지정국으로 하여 특허협력조약에 의한 국제출원을 영어로 한 경우, 甲이 2009. 8. 12.까지 우리나라 특허청에 국제특허출원의 국어 번역문을 제출하지 않으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 간주한다.
- ② 미국특허청을 수리관청으로 하고 우리나라를 지정국으로 하여 국제출원을 영어로 한 甲은 우리나라 특허청에 국제특허출원의 번역문을 제출할 경우, 국제출원일에 제출한 청구범위와 다른 청구범위의 국어 번역문을 제출하여 등록받을 수 있다.
- ③ 미국특허청을 수리관청으로 하고 우리나라를 지정국으로 하여 국제출원을 영어로 한 甲은 우리나라 특허청에 국내서면제출기간 이내에 번역문을 제출하고 심사청구를 하였다. 이 경우 甲이 국제특허출원에 대하여 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) 제1항 제1호의 적용을 받고자 할 때에는 그 취지를 기재한 서면 및 그 증명서류를 심사청구일 경과후 30일내에 제출하여야 한다.
- ④ 甲이 미국내 특허출원이 없이 2007. 1. 12.에 미국특허청을 수리관청으로 하고 우리나라를 지정국으로 하여 특허협력조약에 의한 국제출원을 영어로 하고, 2008. 10. 20.에 우리나라 특허청에 국제특허출원의 번역문을 제출한 경우, 심사청구기간은 2007. 1. 12.부터 5년 이내이다.
- ⑤ 甲은 미국특허청을 수리관청으로 하고 우리나라를 지정국으로 하여 특허협력조약에 의한 국제출원을 영어로 하고, 국제출원일에 제출한 국제출원서류와 동일한 국어 번역문을 제출하였다. 그 이후에 甲은 심사청구를 하면서 국제출원시 제출한 도면에만 기재되어 있던 발명을 특허청구범위에 추가하는 보정을 할 수 없다.

13. 심판에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다.
- ② 권리범위확인심판은 특허발명의 객관적인 보호범위를 확인하는 것이므로 간접 침해 여부는 권리범위확인심판에서의 판단대상이 아니다.
- ③ 특허법 제173조의 심사전치 절차에 있어서 심사관이 원결정의 이유와 다른 거절이유를 발견하여 특허출원인에 대하여 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주었으나, 그 지정기간내에 특허출원인으로부터 어떠한 응답도 없었던 경우에 심사관은 거절결정을 할 수 있다.
- ④ 특허침해소송에서 당사자가 주장한 특허무효 이유의 존재 여부에 대하여 그 진위가 불분명한 경우, 법원은 당해 특허의 무효심판의 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지하여야 한다.
- ⑤ 특허청구범위의 독립항은 그대로 두고 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 정정은 실질적으로 권리범위를 확장하거나 변경하는 것이 아니므로 허용될 수 있다.

14. 특허의 정정심판에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 특허의 무효심판이 상고심 계속 중 당해 특허발명의 정정심결이 확정된 경우에도 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 재심사유가 있다고 할 수 없다.
- ② 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.
- ③ 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다고 하더라도 상고심에 계속 중인 그 특허에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아니다.
- ④ 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 정정심판을 청구할 수 없다.
- ⑤ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우에 특허심판원장은 이를 특허공보에 게재하여야 한다.

15. 특허요건에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여서는 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 없다.
- ② 특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 특허 청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한해석하는 것은 허용되지 않는다.
- ③ 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우라 하더라도 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행 기술로 삼을 수 있다.
- ④ 특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래에 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.
- ⑤ 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 데 그 특징이 있는 경우에는, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정되지 않는다.

16. 특허법에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟음에 필요한 수권이 흠결된 자가 밟은 절차는 보정된 당사자나 법정대리인의 추인이 있는 때에는 추인시부터 그 효력이 발생한다.
- ② 특허법 제11조(복수당사자의 대표) 제1항 단서의 규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우에도 그 절차가 중단되지 않을 수 있다.
- ③ 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 때에는 상속인은 언제나 중단 중인 절차를 수계할 수 있다.
- ④ 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 남은 기간이 진행된다.
- ⑤ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻으면 자기의 지분을 질권의 목적으로 할 수 있다.

17. 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 특허를 받을 수 있는 권리를 특허출원 후에 승계하고자 하는 자는 상속 기타 일반 승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.
- ㄴ. 심판관의 제척 또는 기피 신청이 있는 때에는 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 하나, 긴급을 요하는 때에는 그러하지 아니하다.
- ㄷ. 파리협약의 동맹국이지만 우리나라에서 외교적으로 승인되지 않은 국가의 국민은 우리나라에서 특허권을 향유할 수 없다.
- ㄹ. 특허협력조약(PCT)에 의한 국제특허출원 서류를 우편으로 제출하였고 그 우편물의 통신일부인에서 표시된 날이 분명한 경우 그 표시된 날에 특허청에 도달한 것으로 본다.
- ㅁ. 정보통신망을 통해 제출된 전자문서는 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원에 접수된 것으로 본다.
- ㅂ. 국제특허출원이 특허법 제29조 제3항의 소위 확대된 선출원의 지위를 가지려면 국내에서 공개된 것이어야 한다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ

② ㄱ, ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄱ, ㄹ, ㅂ

⑤ ㄴ, ㅁ, ㅂ

18. 국내우선권과 관련된 설명 중 옳은 것은?

- ① 국내우선권주장을 수반하는 출원시에 기초가 된 선출원이 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우, 국내우선권을 주장할 수 있다.
- ② 하나의 선출원을 기초로 한 국내우선권주장을 수반하는 출원은 선출원일부터 1년 3월을 경과한 후에는 취하할 수 없다.
- ③ 특허에 관한 분할출원이나 변경출원을 기초로 하여 국내우선권을 주장할 수 있다.
- ④ 선출원의 최초명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나, 보정에 의해 삭제된 발명을 기초로 하여 국내우선권주장을 할 수 있다.
- ⑤ 국내우선권주장을 수반하지 아니한 출원이라도 선출원일부터 1년 4월 이내라면 우선권주장을 할 수 있다.

19. 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 2개의 특허출원된 발명이 동일한 내용으로 같은 날에 출원되었으나 협의가 성립되지 않아 거절결정이 확정된 경우에는 타출원에 대해 특허법 제36조에 규정된 선출원의 지위를 가질 수 없다.
- ㄴ. 특허출원 X(X의 출원일: 2009. 1. 15. X의 발명의 상세한 설명 및 청구범위에는 각각 발명 a와 b 모두가 기재됨)는 출원 A, B를 기초로 하는 파리협약에 의한 우선권주장 2건(A의 출원일: 2008. 11. 6. B의 출원일: 2008. 12. 1. A의 발명의 상세한 설명 및 청구범위에는 각각 발명 a만이 기재되었고 B의 발명의 상세한 설명 및 청구범위에는 각각 발명 a와 b 모두가 기재됨)을 수반하였고, 특허출원 Y(출원일: 2008. 11. 20. 발명의 상세한 설명 및 청구범위 각각에 발명 b만 기재됨)는 우선권주장을 수반하지 않은 경우, 출원 X는 출원 Y에 대해 특허법 제36조에 규정된 선출원의 지위를 가질 수 없다.
- ㄷ. 특허출원 또는 실용신안등록출원이 포기되었을 경우에는 특허법 제36조에 규정된 선출원의 지위를 가질 수 없다.
- ㄹ. 특허출원 S(출원일: 2008. 8. 14. 파리협약에 의한 우선권주장일: 2007. 8. 18. 발명의 상세한 설명 기재내용: a, b, c, 청구범위 기재내용: a, b)는 특허출원 T(출원일: 2007. 9. 5. 파리협약에 의한 우선권주장 없음, 발명의 상세한 설명 기재내용: a, b, c, 청구범위 기재내용: c)에 대해 특허법 제36조에 규정된 선출원의 지위를 가진다.
- ㅁ. 특허출원 P(출원일: 2008. 2. 5. 우선권주장 없음)의 발명의 상세한 설명 및 청구범위에 각각 발명 a, b가 기재되었고, 미국의 특허출원 Q(출원일: 2008. 2. 3. 우선권주장 없음)의 발명의 상세한 설명 및 청구범위에 각각 발명 a가 기재되었다면 출원 P는 특허법 제36조의 선출원 규정에 의해 특허 받을 수 없다.

① ㄴ, ㄹ

② ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

20. 실용신안에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 권리범위확인심판 청구의 대상이 되는 확인대상고안의 진보성을 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악하여야 한다.
- ② 등록실용신안의 실용신안등록청구범위의 일부가 불명료하게 표현되어 있거나 그 기재에 오기가 있다 하더라도 고안의 상세한 설명과 도면 등을 참작하여 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명확하게 이해할 수 있고 오기임이 명백하여 그 고안 자체의 보호범위를 특정할 수 있는 경우에는 등록실용신안의 권리범위를 부정할 수 없다.
- ③ 신규성이 없는 고안에는 공지되었거나 공연히 실시된 고안과 동일한 것뿐만 아니라 그러한 고안과 매우 비슷하여 특별히 새로운 고안이라고 볼 수 없는 것도 해당된다.
- ④ 고안의 진보성 판단에는 공지의 기술보다 나은 증대된 실용적 가치가 있는 정도의 작용효과를 요구할 뿐이며 발명에서와 같이 고도의 기술적 사상의 창작이나 현저한 작용효과를 요하는 것은 아니다.
- ⑤ 선 등록고안과 후 등록고안이 이용관계에 있는 경우에는 후 등록고안은 선 등록고안의 권리범위에 속하게 되며, 이러한 이용관계는 후 등록고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 등록고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 등록고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다.

21. 다음 중 상표등록 부등록 사유(상표법 제7조 제1항 제1호 내지 제6호에 한함)의 적용에 있어 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라질 수 있는 경우만으로 바르게 묶인 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 한글 워드 소프트웨어에 사용하고자 하는 「세종대왕」
- ㄴ. 컴퓨터에 사용하고자 하는 「EDISON」
- ㄷ. 운동용 의류에 사용하고자 하는 「박지성」
- ㄹ. 완구류에 사용하고자 하는 「태권브이(V)」
- ㅁ. 신사복에 사용하고자 하는 「자유의 여신상」의 도형
- ㅂ. 스포츠용품에 사용하고자 하는 「OLYMPIC」
- ㅅ. 어학원 서비스에 사용하고자 하는 「연세학당」

- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄷ, ㅂ | ③ ㄷ, ㅅ |
| ④ ㄹ, ㅁ | ⑤ ㅂ, ㅅ |        |